主題精選：自動回復說 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地回復原狀之「核准回復說」與「自動回復
說」
發布日期: 2023-07-06
內文
• (一) 核准回復說：土地法第12條第2項規定：「前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為
其原有者，仍回復其所有權。」準此，土地流失後，私有土地所有權消滅，即為國有土地。日
後土地回復原狀，土地所有權人或其繼承人應提出申請，經政府核准，始回復其所有權。復權
請求權因十五年間不行使而消滅。
• (二) 自動回復說：土地流失或浮覆時，私有土地所有權依法律規定（即依土地法第12條規定）
而喪失或回復。依民法第759條規定，於事實發生、不待登記即發生物權變動之效果。準此，
土地回復原狀時，土地所有權人或其繼承人不待申請核准，即取得土地所有權。是以，土地所
有權人或其繼承人得訴請法院主張民法第767條除去妨害請求權，塗銷國有登記，回復登記為
原所有權人或其繼承人。依司法院釋字第164號解釋，已登記不動產所有人之除去妨害請求
權，無消滅時效之適用。
綜上，司法實務採自動回復說。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下